

AUD. PROVINCIAL SECCION N. 1 LOGROÑO

AUTO: 00437/2025 -

C/ MARQU S DE MURRIETA, 45-47, 3 PLANTA
Teléfono: 941 296 568
Correo electrónico: audiencia.provincial@larioja.org
Equipo/usuario: MCG
Modelo: 662000 AUTO RESOLVIENDO APELACION. VARIOS MAGISTRADOS
N.I.G.: 26089 43 2 2016 0052191

RT APELACION AUTOS 0000440 /2024

Juzgado procedencia: JDO.INSTRUCCIÓN N.3 de LOGROÑO
Procedimiento de origen: DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000190 /2016

Delito: APROPIACIÓN INDEBIDA (TODOS LOS SUPUESTOS)

Recurrente: OSCAR CASERO MIGUEL, ANGEL DAVID SALIDO SAENZ DE SAMANIEGO
Procurador/a: D/Dª VIRGINIA SOLAS ORTEGA, VIRGINIA SOLAS ORTEGA
Abogado/a: D/Dª SANTIAGO JOSE PALACIOS PINILLOS, SANTIAGO JOSE PALACIOS PINILLOS
Recurrido: MINISTERIO FISCAL, CARMEN JIMENEZ TOMAS , JESUS JIMENEZ TOMAS , SONIA JIMENEZ ALGUACIL , DAFFY DUCK CORPORATION, S.L. , ALVARO UNSAIN GONZALEZ DE SUSO , JESUS JIMENEZ ALGUACIL , CARTER ROBINSON LEGAL ASSOCIATED SLP
Procurador/a: D/Dª , MARIA JESUS MENDIOLA OLARTE , , MARIA JESUS MENDIOLA OLARTE , MARIA CARMEN SAENZ DE SANTA MARIA VILLAVERDE , MARIA LAURA REINARES LLANOS , MARIA JESUS MENDIOLA OLARTE , HECTOR SALAZAR OTERO
Abogado/a: D/Dª , CARMEN JIMENEZ TOMAS , , CARMEN JIMENEZ TOMAS , FRANCISCO JAVIER PEREZ DELGADO , ALBA MARIA GOMEZ CASTELAO , CARMEN JIMENEZ TOMAS , CRISTINA LOPEZ BAÑARES

AUTO Nº 437/2025

ILMOS./AS. SRES./SRAS

PRESIDENTE

D. RICARDO MORENO GARCIA

MAGISTRADOS/AS

DÑA. MARIA DEL PUY ARAMENDIA OJER

D. DAVID LOSADA DURAN

En LOGROÑO, a siete de noviembre de dos mil veinticinco.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Logroño se dictó auto el 1 de diciembre de 2022, en el que acordaba requerir a los recurrentes D. ÓSCAR CASERO MIGUEL y D. ÁNGEL DAVID SALIDO SÁENZ DE SAMANIEGO una fianza por importe de 54.840,20 €.



SEGUNDO.- Por la representación procesal de los acusados se interpuso escrito de recurso de reforma y subsidiario de apelación contra dicha resolución.

Tramitado el recurso de reforma, el juzgado de instancia dictó auto de 5 de julio de 2023, en el que desestimaba el recurso y admitía a trámite el recurso de apelación.

TERCERO.- La parte recurrente ha formulado alegaciones a su recurso de apelación, habiéndose dado traslado al resto de las partes que han evacuado el trámite en la forma que es de ver en autos.

CUARTO.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, se acordó formar el rollo de apelación 440/2024, fijándose fecha para deliberación, votación y fallo el 16 de octubre de 2025, designando ponente al Ilmo. Magistrado D. David Losada Durán, quien expresa el parecer unánime de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Antecedentes y objeto del recurso.

En el auto de apertura de juicio oral de 1 de diciembre de 2022, se acordó requerir a los acusados la prestación de fianza solidaria por importe de 54.840,20 €, para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse procedentes.

Las acusaciones formularon las siguientes pretensiones:

A) Por el Ministerio Fiscal:

Se calificaron los hechos como constitutivos de constitutivos de UN DELITO CONTINUADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA tipificado y penado en los



Artículos 253, 248 y 249 y 74 del Código Penal, interesando la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN y accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

En concepto de responsabilidad civil, interesó la condena solidaria de los ahora recurrentes, y otros responsables civiles, en el importe de 41.233,23 €.

B) Por la acusación particular:

Los descritos en el apartado A) de la conclusión provisional fueron calificados como un delito continuado de ESTAFA previsto en los arts. 248.1 y 2.a) en relación con el art. 249 y 250.1. 4º. y 6º., así como el art. 74 CP.

Para el delito de ESTAFA, solicitó la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN y accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y DOCE MESES DE MULTA, con una cuota diaria de 25 € (9.000 €).

Los hechos descritos en el apartado B) son constitutivos de delito de estafa o alternativamente APROPIACION INDEBIDA, previsto y penado en el art. 253, en relación con los arts. 248.1, 249 y 250.1. 4º y 6º del CP, así como art. 74 del mismo Texto legal.

Para este delito, interesó la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN y accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y SEIS MESES DE MULTA, con una cuota diaria de 25 € (4.500 €).

En concepto de responsabilidad civil, solicitó la cantidad de 53.613,69 €.

Al resolver el recurso de reforma, el auto impugnado justificó el importe de la fianza en la necesidad de asegurar las responsabilidades pecuniarias.



SEGUNDO.- El requerimiento de fianza es contenido obligatorio del auto de apertura de juicio oral.

El artículo 783.2 LECR contempla expresamente, como uno de los pronunciamientos del auto de apertura de juicio oral que el juez de instrucción exija al acusado la prestación de fianza y ello se encuentra en relación con lo previsto en el artículo 589 LECR respecto al aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias.

En relación con la fianza fijada en el auto de apertura de juicio oral, tiene declarado la Sala en AAP La Rioja 291/2024 de 6 de agosto:

«Establece el art. 589 LECrim:

"Cuando del sumario resulten indicios de criminalidad contra una persona, se mandará por el Juez que preste fianza bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan declararse procedentes, decretándose en el mismo auto el embargo de bienes suficientes para cubrir dichas responsabilidades si no prestare la fianza. La cantidad de ésta se fijará en el mismo auto y no podrá bajar de la tercera parte más de todo el importe probable de las responsabilidades pecuniarias".

De la exégesis de tal precepto -junto con el art. 597 y 764 LECrim- se extrae que las medidas cautelares reales propias del proceso civil acumulado al penal, tienen por objeto asegurar la ejecución de los pronunciamientos de naturaleza patrimonial de la sentencia que se dicte y como todas las medidas cautelares, se caracteriza por su instrumentalidad (pues no constituye un fin, sino un medio), su provisionalidad (se extingue cuando el proceso termine) y su variabilidad (puede ser modificada o dejada sin efecto), debiendo concurrir para su adopción los presupuestos del periculum in mora y del fons boni iuris, así como también se desprende que no existe un condicionante en función de la capacidad económica del



sujeto al que se le impone ni tampoco a un juicio sobre la previsibilidad de su pago futuro.

Y en la situación procesal en que el trámite se encuentra para acordar una medida cautelar que asegure la cobertura de las responsabilidades pecuniarias que de la causa puedan derivarse es condición suficiente y, a la vez necesaria, pues se caracteriza también por la urgencia de su adopción, que de lo actuado en la instrucción se advierta la existencia de indicios de criminalidad contra una persona.

No es precisa la concurrencia de prueba de cargo con fuerza suficiente para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia, ya que tal tarea de análisis y de depuración del material obtenido a lo largo de instrucción queda relegada para el desarrollo del juicio oral, donde ha de llevarse a cabo bajo el imperio de los principios de publicidad y contradicción.

En esta fase, la simple aparición de tales indicios permite al instructor y, al mismo tiempo le obliga, a adoptar la prevención que regula el precepto mencionado.

Y en cuanto a la determinación de la cuantía, no podemos olvidar que tiene como punto de referencia el cálculo de las responsabilidades pecuniarias previsibles, no solo las civiles, incluyendo intereses y costas, debiendo incluso superar tal monto un tercio como mayor garantía para los futuros titulares de las obligaciones futuras de pago».

La medida cautelar real prevista en el artículo 589 LECR tiene un carácter meramente instrumental y patrimonial, orientado a asegurar la ejecución de los pronunciamientos de naturaleza económica que puedan derivarse de la sentencia: responsabilidad civil, intereses y costas.

El precepto exige únicamente que del sumario resulten indicios de criminalidad contra una persona; tales indicios, no una prueba de cargo acabada, son condición suficiente para acordar el aseguramiento. En esta fase procesal no se



requiere una acreditación plena de la responsabilidad penal, pues el examen sobre la suficiencia de la prueba queda reservado al juicio oral, bajo los principios de publicidad y contradicción. La instructora, al acordar la apertura del juicio oral, ha efectuado el juicio de acusación, verificando que la misma es apta para ser sustentada en el acto del juicio oral; como consecuencia de dicho pronunciamiento no atacado, ni atacable por el ámbito de irrecurribilidad del auto de apertura de juicio oral, surge la necesidad de asegurar las responsabilidades civiles en protección de los intereses de los perjudicados.

TERCERO.- Cuantía de la fianza que se acuerda en el auto de apertura de juicio oral.

Esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse, previo reconocimiento de la posibilidad de recurrir el auto de apertura de juicio oral en cuanto al pronunciamiento que fija la fianza, sobre la proporcionalidad de dicha medida cautelar patrimonial de garantía; entre otras, en AAP La Rioja 513/2020 de 19 de noviembre o 198/2021, de 23 de abril.

El auto impugnado fijó una fianza solidaria de 54.840,20 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse procedentes en el proceso. Dicha cuantía guarda una correspondencia objetiva con la responsabilidad civil solicitada por el Ministerio Fiscal, que asciende a 41.233,23 euros, incrementada en un tercio, conforme al criterio tradicional del artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En efecto, el cálculo de la fianza deriva de los datos obrantes en las actuaciones, y responde a una finalidad estrictamente cautelar y patrimonial, sin carácter sancionador, orientada a garantizar la satisfacción de las eventuales responsabilidades civiles y costas procesales que pudieran declararse en sentencia.

Debe recordarse, sin embargo, que la STC 69/2023, de 19 de junio, declaró inconstitucional el artículo 589 LECrim en cuanto permite incluir el importe de la



multa penal dentro de las responsabilidades pecuniarias a asegurar, por vulneración del principio de presunción de inocencia.

En el presente caso, el órgano *a quo* no ha incluido las multas solicitadas por las acusaciones en el cálculo de la fianza, ciñéndose exclusivamente a las posibles responsabilidades civiles, por lo que la resolución se acomoda plenamente a la doctrina constitucional.

La parte recurrente no discute las bases empleadas por las acusaciones para el cómputo de las cantidades correspondientes a la reclamación por responsabilidad civil.

Tampoco puede apreciarse infracción del derecho a la tutela judicial efectiva ni falta de motivación. Aunque el auto no desarrolla de forma pormenorizada la operación aritmética, la cifra fijada resulta racionalmente deducible del contenido de los escritos de acusación y del fundamento legal aplicado, permitiendo conocer el criterio seguido y garantizando la transparencia de la decisión.

En definitiva, la resolución recurrida fija una fianza proporcionada, ajustada a los límites legales y respetuosa con el principio de presunción de inocencia, cumpliendo así la finalidad de aseguramiento que le es propia.

CUARTO.- Costas.

Se declaran de oficio las costas del recurso de apelación, conforme a los artículos 239 y 240 LECR.

PARTE DISPOSITIVA

DISPONEMOS.- DESESTIMAR el recurso de apelación presentado por D. ÓSCAR CASERO MIGUEL y D. ÁNGEL DAVID SALIDO SÁENZ DE SAMANIEGO contra el auto de 5 de julio de 2023, que desestimaba el recurso de reforma



interpuesto contra el auto de 1 de diciembre de 2022, dictados por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Logroño, **CONFIRMANDO** tales resoluciones y declarando las costas de oficio.

Devuélvanse los autos al Juzgado de procedencia junto con certificación de esta resolución, para su conocimiento y cumplimiento de lo acordado.

Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.

Así, por este Auto, lo acordamos, mandamos y firmamos.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

